

기밀 준수 및 경업금지 서약서

본인은 20 (주)성원애드피아(이하 “회사”)와 근로계약을 체결한 후 회사의 임직원으로 근무하고 있는바, 회사의 영업비밀을 준수하고 경업금지를 하는데 있어 본인의 자유로운 의사로써 다음과 같이 서약합니다. 아울러 본 서약서가 근무기간뿐 아니라 퇴직 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 서약합니다.

소속부서		직위(직급)	
성 명		입사일자	20 년 월 일

1. 영업비밀의 준수

- (1) 본인은 본인이 회사에 재직 중에 업무수행상 또는 업무와 관계없이 취득한 아래와 같은 사항, 기타 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 회사의 정보 및 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 회사의 사전 서면 동의 없이는 본인이 은닉, 사용하거나 또는 제3자에게 누설, 공개하거나 사용하게 하지 않음에 동의합니다.
 - 생산방법, 생산조건, 장치 등을 포함하는 기술상의 정보
 - 원재료 구입가격, 구입선 및 생산 제품의 원가 등에 관한 정보
 - 제품 및 생산공정 등의 연구개발(R&D)계획, 작업보고서 및 일지의 내용, 실험데이터, 연구성과 분석자료 등 연구개발에 관한 정보
 - 제품의 생산방법, 설계방법, 설계도면, 제조공정, 제조장치 및 이와 관련된 컴퓨터 프로그램 등 기술상의 정보
 - 판매가격 결정 및 그 방법, 판매방법, 고객명부 및 마케팅 대상을 포함한 판매 및 영업, 홍보 관련 정보로서 대외적으로 공개되지 않은 정보(이와 관련된 컴퓨터 프로그램 등 기술상의 정보 포함)
 - 회사에서 구매한 응용프로그램 및 회사에서 기획, 설계, 연구 중이거나 개발한 프로그램
 - 홈페이지 등 게시물 관련 컴퓨터 프로그램 등 경영, 기술상의 정보
 - 인사, 조직 및 노무, 재무관리 비법, 경영상의 정보
 - 기타 회사에서 영업비밀로 취급 · 관리하는 사항
- (2) 본인은 재직 중에 위 영업비밀과 관련하여 본인 또는 다른 사람과 공동으로 발명, 발견, 개발, 설계, 고안한 기술과 정보 및 기타 이에 준하는 산출물에 관한 소유, 사용, 처분 등의 일체의 권리는 회사에 있음을 인정하며, 퇴직 이후에 회사의 사전 서면 동의 없이는 본인 또는 제3자의 이익을 위하여 이를 이용, 누설, 공개하지 않겠습니다.
- (3) 본인은 회사로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 전산장비 등)을 무단 보관, 변조, 복사, 훼손, 분실하지 않고 안전하게 관리하겠으며, 업무수행상 필요에 의해 이러한 자료를 취득하거나 사용 허락받은 경우라도 그 업무가 종료된 경우 지체없이 회사에 반환하겠습니다.
- (4) 본인은 명백히 허가 받지 않은 회사의 정보나 시설에 접근하지 않으며, 회사 관련 업무를 수행할 때만 사내 데이터 처리시설을 이용하고, 이 시설 내에 사적 정보를 보관치 않겠습니다.
- (5) 본인은 회사로부터 승인 받지 않은 프로그램, 정보저장 매체(Zip Drive, CD-ROM, 외장 HDD 등)를 회사 내에서 사용하지 않겠습니다.
- (6) 본인은 회사 소유 영업비밀 및 정보자산을 외부로 발신시 회사의 통제절차를 준수할 것이며, 회사가 영업비밀 및 정보 자산을 보호하기 위해 회사 통신망을 통해 수 발신되는 전자문서를 회사통신망 내에서 점검할 수 있음에 동의합니다.
- (7) 본인은 본인에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증을 타인과 공동사용하거나 제3자에게 누설하지 않겠습니다.
- (8) 본인은 재직 중은 물론 퇴사 후에도 회사의 영업비밀보호규정을 비롯한 회사의 보안정책 관련 지침과 직무상의 명령을 준수하겠습니다.
- (9) 본인은 회사의 영업비밀을 해당 업무와 관련이 없는 회사의 직원을 포함하여 어떠한 회사 내·외의 사람에게도 공개하거나, 유포하거나, 누설(회사의 영업비밀을 이메일 본문 및 첨부자료로 송부하는 행위, 회사의 영업비밀이 담긴 서류나 저장장치를 전달하는 행위 등)하지 않겠으며, 관련 자료의 분실 등 본인의 과실로 회사의 영업비밀

이 공개되거나, 유포되거나, 누설되지 않도록 최대한 주의하겠습니다.

(10) 본인은 회사의 영업비밀이 공개되거나 제3자에게 유출된 사실을 발견한 경우(본인의 고의, 과실로 유출된 경우 포함) 즉시 회사에게 이를 고지할 것이며 회사가 위와 같은 영업비밀의 공개나 제3자 유출로 인한 피해를 방지하기 위하여 조치를 취함에 있어 필요한 모든 협조를 다하겠습니다.

2. 본인은 재직 중 다른 회사의 영업비밀을 포함한 주요 정보를 부정한 방법으로 취득하지 않고, 만약 어떠한 경우로든 다른 회사의 주요 정보를 알게 되었다면 이를 절대 사용, 공개하지 않고 즉시 폐기한 후 그 경위를 회사에 보고하겠습니다. 또한, 본인은 이전 직장의 영업비밀을 회사에 공개하거나 회사의 업무에 관하여 사용하지 않겠으며 이를 다짐하기 위해 '전 직장 정보 비밀침해 서약서'를 작성하겠습니다.

3. 본인은 회사의 영업비밀 보호 및 타사 영업비밀 침해방지를 위한 노력에 적극적으로 협조할 뿐 아니라 그에 따른 법적·도덕적 의무를 성실히 이행하겠으며, 위 서약사항을 위반하는 경우 민법, 형법, "부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률", "정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등 관련 법규에 따른 일체의 법적 책임을 지겠으며, 징계 조치 등 어떠한 불이익도 감수할 것이며 회사에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상/복구할 것을 약속합니다.

4. 경업금지 등

(1) 본인은 본인의 업무가 회사의 영업비밀과 밀접한 관련이 있음을 감안, 회사의 영업비밀 보호를 위하여, 적어도 퇴직일로부터 1년 동안 회사의 사전 서면 동의 없이는 현재 회사가 생산하고 있는 제품과 동일하거나 유사한 제품을 생산하는 업체 또는 영업비밀이 사용 될 수 있는 업체를 스스로 창업하거나, 이와 같은 업체에 취업하지 않겠습니다.

(2) 본인이 회사를 퇴사하는 경우, 본인의 퇴직 전까지 회사로부터 입수하여 본인이 보관하고 있는 영업비밀을 포함한 주요 정보 및 이것이 담긴 모든 저장매체, 정보자산을 회사에 즉시 반환하고, 반환이 불가능하거나 곤란한 경우 파일 원본 및 사본은 모두 복구할 수 없는 수준으로 삭제하거나 폐기하겠습니다.

(3) 본인이 회사를 퇴사하는 경우, 회사가 영업비밀 및 정보 자산을 보호하기 위해 회사 통신망 등을 통해 영업비밀 및 정보 자산의 외부 유출 여부 등을 점검할 수 있음에 동의합니다.

(4) 본인은 본인이 회사를 퇴사한 후, 회사의 영업비밀 및 정보 자산을 지득하고 있는 회사의 현직 및 전직 임직원 또는 고객 등을 유인하지 않겠습니다.

5. 서약서의 효력

(1) 본 서약서는 본인이 서명함과 동시에 효력을 발생하며, 퇴직 후에도 효력을 유지합니다.

(2) 본 서약서는 회사의 법정대리인, 관리인, 영업양수인, 합병된 경우의 신설 또는 존속 회사 등 일체의 승계인에 대하여도 효력이 있음을 인정합니다.

상기 사항을 모두 확인, 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

위 서약인 : _____(인)

생년월일 :

주식회사 성원애드피아 귀중